

유가증권시장 업무규정 시행세칙 일부개정세칙안

1. 개정이유

- 「상법」 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 개정*에 따른 자기주식 관련 내용을 반영하고자 함

2. 주요내용

- 주권상장법인의 자기주식 직접 매도 관련 사항 삭제(안 제14조제2항, 제57조제1항, 제106조제1항)

- 「상법」 개정* 및 이를 반영한 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 개정**에 따라 정규장을 통한 자기주식의 처분이 불가하므로, 관련 호가 입력의 제한, 1일 호가수량한도, 수탁방법 조항 삭제 정비

* 자기주식 처분시 주주균등처분 또는 제한된 사유(임직원 보상, 우리사주제도 실시 또는 경영상 목적 활용 등)에 의한 제3자처분만 가능(제342조, '26. 3. 6 시행)

** 자기주식을 정규장을 통하여 불특정다수를 대상으로 처분할 때 주문방법 등 세부규정을 삭제(제5-9조제5항, 개정 진행중)

- 주권상장법인의 자기주식신탁을 통한 간접 매도 관련 사항 삭제
(안 제9조의3제1항, 제52조제9항, 제59조, 제107조)

- 「상법」 개정*에 따라 상장회사의 자기주식을 보유하는 신탁업자는 신탁계약기간 동안 해당 주식의 처분이 불가하므로, 정규장·시간외시장(대량매매)에서의 자기주식신탁매도 근거 규정 삭제 및 관련 조항** 정비

* 상장회사의 자기주식을 취득한 신탁업자는 장내·장외 처분이 원천적으로 불가하며, 계약종료·해지시 상장법인에게 지체 없이 반환하여야 함(제542조의14, '26. 3. 6 시행)

** 다수계좌와 관련된 주문내용의 일괄호가(제9조의3), 주권상장법인 자기주식신탁매매 거래의 수탁방법 조항(제107조) 등

☐ 기타 조문 정비(안 제52조제1항, 제57조제1항·제3항, 제106조제2항, 제107조)

3. 참고사항

☐ 심사등 : 리스크관리부 심사 완료(심사연번호 : 제26-00호)

☐ 기 타 : 신·구조문 대비표

유가증권시장 업무규정 시행세칙 일부개정세칙안

유가증권시장 업무규정 시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제9조의3제1항제1호의2 전단 중 “자기주식 취득 또는 처분”을 “자기주식 취득”으로 한다.

제14조제2항제1호라목 중 “자기주식 취득 또는 처분”을 “자기주식 취득”으로 한다.

제52조제1항 후단 중 “매수 또는 매도”를 “매수”로 하고, 같은 조 제9항 중 “매매(자기주식신탁매도를 포함한다)”를 “매매”로 한다.

제57조제1항제3호 가목 및 나목 중 “취득(또는 처분)”을 각각 “취득”으로 하고, 같은 항 제4호 중 “제39조제1항제2호가목”을 “제39조제1항제2호”로, “가격” 또는 나목의 “직전의 체결가격과 최우선매도호가의 가격 중 낮은 가격”이”를 “가격”이”로 하며, 같은 조 제3항 중 ““직전의 체결가격”은 각각”을 ““직전의 체결가격”은”으로, ““예상최우선매수호가”로, “최우선매도호가”는 “예상최우선매도호가”로 한다”를 ““예상최우선매수호가”로 한다”로 한다.

제59조 전단 중 “자기주식신탁매매”를 “자기주식신탁매수를 위한 매매거래”로 한다.

제106조제1항 각 호 외의 부분 중 “자기주식매매거래”를 “자기주식매

수를 위한 매매거래”로 하고, 같은 조 제2항제2호 후단 중 “동항제2호”를 “같은 항 제2호”로 한다.

제107조 전단 중 “자기주식신탁매매거래”를 “자기주식신탁매수를 위한 매매거래”로 하고, 같은 조 후단 중 “동조제2항제3호”를 “같은 조 제2항제3호”로 한다.

부 칙

이 세칙은 2026년 7월 2일부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안	비고
제9조의3(다수계좌와 관련된 주문내용의 일괄호가) ① 규정 제9조제1항 단서에서 “세척에서 정하는 경우”란 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. (생략) 1의2. 신탁업을 영위하는 회원이 법시행령 제109조제1항제5호에 따라 개별 신탁재산(<u>자기주식 취득 또는 처분을 위한 신탁재산은 제외한다</u>)을 효율적으로 운용하기 위하여 자기 명의의 계좌로 주문내용을 호가하는 경우. 이 경우 신탁업무를 담당하는 자를 구분할 수 있어야 하고, 채무증권에 대하여 호가를 제출하려는 회원은 이를 사전에 거래소에 신고하여야 한다. 2. 3. (생략)	제9조의3(다수계좌와 관련된 주문내용의 일괄호가) ① - ----- ----- ----- -----. 1. (현행과 같음) 1의2. ----- ----- ----- -----<u>자기주식 취득</u>----- ----- ----- ----- ----- -----. ----- ----- ----- ----- -----. 2. 3. (현행과 같음)	- 신탁계약기간 중 자기주식 처분 금지 반영 (상법 §542-14)

② (생략)

제14조(호가입력의 제한) ①
(생략)

② 회원은 호가의 종류 및
조건별로 다음 각 호의 어느
하나에 해당하는 호가를 입
력하여서는 아니 된다.

1. 다음 각 목의 어느 하나
에 해당하는 시장가호가
또는 조건부지정가호가
가. ~ 다. (생략)

라. 자기주식 취득 또는
처분을 위한 호가

마. ~ 거. (생략)

2. ~ 5. (생략)

③·④ (생략)

제52조(시간외대량매매) ① 규
정 제35조제1항에 따른 시
간외대량매매는 시간외시장
의 호가접수시간동안 매도
및 매수 쌍방당사자간의 협
의에 의하여 결정된 종목,
수량 및 가격 등의 협상내용
을 제49조제1항 각 호의 어
느 하나에 따라 입력하는 방
법으로 신청하여야 한다. 이

② (현행과 같음)

제14조(호가입력의 제한) ①
(현행과 같음)

② -----

-----.

1. -----

가. ~ 다. (현행과 같음)

라. 자기주식 취득-----

마. ~ 거. (현행과 같음)

2. ~ 5. (현행과 같음)

③·④ (현행과 같음)

제52조(시간외대량매매) ① -

-----.

- 자기주식 정규장
처분 근거 규정
삭제 내용 반영
(증발공 §5-9⑤)

경우 규정 제39조제4항제2호에 따라 금융위원회의 승인을 받아 시간외대량매매의 방법으로 자기주식을 매수 또는 매도하고자 하는 주권상장법인으로부터 매매거래를 위탁받은 경우에 회원은 호가를 하기 전에 당해 사실을 증빙할 수 있는 자료를 제출하여야 한다.

② ~ ⑧ (생략)

⑨ 제57조제1항제1호는 회원이 시간외대량매매의 방법으로 자기주식을 매매(자기주식신탁매도를 포함한 다)하고자 하는 주권상장법인등으로부터 당해 매매거래를 위탁받은 경우에 이를 준용한다.

제57조(주권상장법인 자기주식매매방법) ① 규정 제39조제3항에 따라 회원이 주권상장법인의 자기주식을 매매하려는 경우의 호가방법은 다음 각 호와 같다.

1. 2. (생략)

-----매수-----

-----.

② ~ ⑧ (현행과 같음)

⑨ -----

-----매매-----

-----.

제57조(주권상장법인 자기주식매매방법) ① -----

-----.

1. 2. (현행과 같음)

- 업무규정 제39조 제4항 제2호는 매수만 규정함에 따른 조문 정비

- 신탁계약기간 중 자기주식 처분 금지 반영 (상법 §542-14)

3. 호가수량은 다음 각목의 수량(매매수량단위 미만의 수량은 절사한다. 이하 이 호에서 같다)중 많은 수량 이내로 한다. 다만, 그 수량이 발행주식총수의 100분의 1에 해당하는 수량을 초과하는 경우에는 발행주식총수의 100분의 1에 해당하는 수량 이내로 한다.

가. 주권상장법인이 자기 주식 취득(또는 처분)을 위하여 금융위원회에 신고한 취득(또는 처분)예정 주식수의 100분의 10에 해당하는 수량

나. 주권상장법인이 자기 주식 취득(또는 처분)을 위하여 이사회에서 결의한 날의 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월간의 일평균거래량의 100분의 25에 해당하는 수량

4. 규정 제39조제1항제2호

3. -----

가. -----
----- 취득 -----

----- 취득 -----

나. -----
----- 취득 -----

4. ----- 제39조제1항제2호 -----

- 자기주식 정규장
처분 근거 규정
삭제 내용 반영
(증발공 §5-9⑤)

- 자기주식 정규장
처분 근거 규정
삭제 내용 반영
(증발공 §5-9⑤)

- 인용조문 정비

가목의 "직전의 체결가격
과 최우선매수호가의 가격
중 높은 가격" 또는 나목
의 "직전의 체결가격과 최
우선매도호가의 가격 중
낮은 가격"이 "직전의 체
결가격"이면서 그 가격이
호가가격단위와 일치하지
않는 경우 같은 호의 "상
한"과 "하한"은 다음 각 목
에 따라 산출한다.

가.·나. (생략)

② (생략)

③ 정규시장에서 매매거래
 가 성립되지 아니한 종목의
 경우에는 규정 제39조제1항
 제2호의 "직전의 체결가격"
은 각각 "당일의 기준가격"
으로 하고, 제126조제1항제1
호에 따라 예상최우선허가
가 공표되는 경우에는 같은
호의 "최우선매수호가"는 "
예상최우선매수호가"로, "최
우선매도호가"는 "예상최우
선매도호가"로 한다.

제59조(주권상장법인 자기주

 --- 가격"이 -----

 -----.

가.·나. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ -----

 ----- "직전의 체결가격"
은 -----

 ----- "예상
최우선매수호가"로 한다.

제59조(주권상장법인 자기주

- 인용조문 정비

- 자기주식 정규장
 처분 근거 규정
 삭제 내용 반영
 (증발공 §5-9⑤)

식신탁매매방법 및 그 특례)
제57조 및 제58조의 규정은
회원이 규정 제41조의 규정
에 의한 방법으로 자기주식
신탁매매를 하고자 하는 경
우에 이를 준용한다. 이 경
우 "자기주식매수"는 "자기
주식신탁매수"로 보며, 제57
조제1항제3호의 호가수량은
발행주식총수의 100분의 1
에 해당하는 수량 이내의 수
량으로 하고, 제58조제1항제
2호의 호가수량은 당해 호
가수량에 호가의 가격을 곱
한 금액이 당해 신탁재산의
총액을 초과하지 아니하는
범위 이내의 수량으로 한다.

제106조(주권상장법인 자기주
식매매거래의 수탁방법) ①
규정 제79조제3항의 규정에
의하여 회원이 주권상장법
인으로부터 자기주식매매거
래의 위탁을 받을 경우에는
다음 각호의 방법에 의하여
야 한다.

식신탁매매방법 및 그 특례)

----- 자기주식
신탁매수를 위한 매매거래-

-----.

-----.

제106조(주권상장법인 자기주
식매매거래의 수탁방법) ①

----- 자기주식매수를
위한 매매거래-----

-----.

- 신탁계약기간
중 자기주식
처분 금지 반영
(상법 §542-14)

- 자기주식 정규장
처분 근거 규정
삭제 내용 반영
(증발공 §5-9⑤)

1. ~ 3. (생략) ② 제1항의 규정에 불구하고 회원이 규정 제40조제1항의 규정에 의하여 주권상장법인으로부터 자기주식매수의 위탁을 받을 경우에는 다음 각호의 방법에 의하여 한다. 1. (생략) 2. 주문가격은 규정 제40조 제2항 각호의 규정에 의한 가격으로 하여야 한다. 이 경우 매매거래시간중에 당해 주문을 정정하는 경우에는 <u>동항제2호</u>의 규정에 의한 가격으로 하여야 한다. 3. (생략) ③ (생략) 제107조(주권상장법인 자기주식신탁매매거래의 수탁방법) 규정 제80조제4항에 따라 회원이 신탁업자로부터 <u>자기주식신탁매매거래</u>의 위탁을 받을 경우에는 제106조를 준용한다. 이 경우 "주	1. ~ 3. (현행과 같음) ② ----- ----- ----- ----- ----- -----. 1. (현행과 같음) 2. ----- ----- -----. ----- ----- ----- ----- <u>같은 항 제2호</u> ----- ----- -----. 3. (현행과 같음) ③ (현행과 같음) 제107조(주권상장법인 자기주식신탁매매거래의 수탁방법) ----- ----- <u>자기주식신탁매수를 위한 매매거래</u>----- -----.	- 주문 정비 - 신탁계약기간 중 자기주식 처분 금지 반영 (상법 §542-14)
--	--	---

권상장법인"은 "신탁업자"로, "자기주식매수"는 "자기주식신탁매수"로 보며, 제106조제1항제3호의 주문수량은 발행주식총수의 100분의 1에 해당하는 수량 이내의 수량으로 하고, 동조제2항제3호의 주문수량은 당해 주문수량에 주문의 가격을 곱한 금액이 당해 신탁재산의 총액을 초과하지 아니하는 범위 이내의 수량으로 한다.

 ----- 같은
조 제2항제3호-----

 -----.

- 주문 정비